

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

6758/25/פ

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – תקופת זיכיון), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 35 בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990¹, בסעיף 35(א)(3), המילים "הארכת תקופת הזיכיון בתקופה הרביעית תהיה רק לגבי בעל זיכיון שביום תחילתו של חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב–2022², זיכיונו הוארך לתקופה השלישית; נוסף על האמור בפסקה (1), " – יימחק.

דברי הסבר

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב–2022 (להלן – תיקון מס' 47), נקבע כי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו רשאית להאריך את תקופת הזיכיון של תחנות הרדיו האזורי, לארבע תקופות נוספות, וזאת בין השאר לאור משבר הקורונה שפגע בתחנות הרדיו האזורי באותה תקופה. כן נקבע בתיקון האמור תנאי שלפיו הארכת תקופת הזיכיון לתקופה הרביעית תהיה רק לגבי בעל זיכיון שביום תחילתו של תיקון מס' 47 זיכיונו כבר הוארך לתקופה השלישית. בדיעבד התברר כי התנאי האמור עלול ליצור הפליה חמורה ולא מוצדקת בין תחנות הרדיו האזורי, מכיוון שתחנות רדיו מסוימות לא יהיו זכאיות להארכת התקופה כמו התחנות האחרות. משבר הקורונה היווה את תחילתן של שש שנים של משבר מתמשך ברדיו האזורי וכיום ברור שפעילות רדיו אזורי חשובה מאוד מבחינה תרבותית ומבחינת שמירה על מגוון דעות וחופש הביטוי. על כן, יש לאפשר לרדיו האזורי להתקיים עוד מספר שנים, עד שהטכנולוגיה תביא לשימוש בדרכי תקשורת אחרות.

תחנות בודדות שבגלל נוסח הסעיף האמור לא זכו לתקופת זיכיון נוספת, סובלות מחוסר ודאות וסיכון עסקי עצום המונע מהן להתאושש עקב היעדר אופק להמשך פעילותן. המשבר שבפניו ניצבו תחנות שידור הרדיו בשנת 2022 גדל והחמיר, אך הפתרון שנמצא לחלק מהתחנות אינו חל על אותן תחנות בודדות שהחלו בפעילותן מאוחר יותר.

כדי למנוע הפליה לא מוצדקת וכדי לאפשר רציפות של פעילות הרדיו האזורי עד למעבר (צפוי) לטכנולוגיות אחרות שישמשו לתקשורת, מוצע לבטל את התנאי שלפיו הארכת תקופת הזיכיון לתקופה הרביעית על ידי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ותאפשר רק לגבי בעל זיכיון שביום תחילתו של תיקון מס' 47 זיכיונו הוארך לתקופה השלישית. לפי המוצע, סמכות המועצה לא תוגבל עוד רק לתחנות שהיו באותה עת בתקופת הזיכיון האחרונה, וזאת תוך השארת מלוא הסמכות למועצה לקבוע תנאים ותקופות לפי הוראות סעיף 35 לחוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 59.

² ס"ח התשפ"ב, עמ' 150.

כ"ג בסיוון התשפ"ו (08.06.2026)